索 引 号：

/202412-00002

信息分类：

工作信息

内容分类：

发布日期：

2024-12-21

发布机构：

县应急管理局

文　　号：

名　　称：

甘肃省明珠矿业有限责任公司“4·23”一般冒顶事故调查报告

关 键 词：

甘肃省明珠矿业有限责任公司“4·23”一般冒顶事故调查报告

文章来源：县应急管理局　发表时间：2024-12-21 09:45　责任编辑：县应急管理局

甘肃省明珠矿业有限责任公司
“4·23”一般冒顶事故调查报告

2024年4月23日17时50分，甘肃明珠矿业有限责任公司在矿洞1070米处排险时发生冒顶事故，导致一人当场死亡（死者：***，男，汉族，身份证号******，户籍地*****）。造成直接经济损失***万元 。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）等有关法律法规，县政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、公安局、总工会以及城关镇政府等有关部门和单位负责同志为成员的事故联合调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照 “四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、 事故发生单位概况

甘肃明珠矿业有限责任公司（以下简称明珠矿业），成立于2007年08月28日，经营范围包括毒重石开采、毒重石粉加工；重晶石开采、重晶石粉加工；注册资本：***万元，公司类型：有限责

任公司，统一社会信用代码：*****，采矿许可证、安全生产许可证均在有效期范围内，法定代表人：王智，也是企业主要负责人。公司现有职工***人，其中：管理人员***人，采矿人员***人，后勤：***人。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年4月23日下午4点左右，明珠矿业采矿队长余家合和车工带班班长王继生在矿洞采场1070段排险时发生冒顶事故，导致王继生被压在从洞顶3米高处掉下的大约1方（重约4吨）的重晶石下面，上半身被石头覆盖，只有两条腿露在外面。接到报告后，企业立即组织人员将王继生从石头下救出，救出后发现安全帽已经破裂，头部被挤压变形，已无生命体征。

（二）事故信息接报及应急处置情况。

4月23日21时42分明珠矿业办公室主任桑志普给县应急管理局进行了电话报告，22时10分进行了书面报告。接到事故报告后，县应急局立即组成工作组对该事故进行核实，核实后在事故直报系统进行初报，同时给市应急管理局以事故信息快报的形式进行了报告。 4月24日上午10时55分县应急局组织人员对现场进行了勘验。4月25日，文县人民政府成立了事故调查组，事故调查组调取了该公司相关资料，并对目击证人及相关责任人做了询问笔录。

（三）事故善后处理情况。

事故发生后，县政府立即成立了由县应急管理局、公安局、总工会和城关镇相关领导及工作人员组成的善后领导小组，协调解决事故善后相关事宜。事故善后工作于4月28日全部处理完毕。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

死者：王继生，男，汉族，现年***岁，甘肃****。明珠矿业车工带班班长。

直接经济损失：***万元，主要是事故赔偿等 。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）王继生作为车工带班班长，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，站在危石正下方排险，属违规作业，且从事与自己岗位职责不相符的矿洞排险作业。（2）余家合作为采矿队队长和现场监护人，在排险作业前未进行敲帮问顶，对危石险情缺乏准确判断，对王继生站在危石下方排险未及时制止，发生险情时未立即让王继生撤离；带领车工进行撬毛工作业等。

2.间接原因

一是明珠矿业安全生产主体责任未落实：未落实领导下井带班制度；主要负责人长期不在岗，未完全履行安全生产职责；分管负责人许月林、采矿队长余家合未取得安全资格证书；未聘请注册安全工程师管理安全生产工作；撬毛工安全操作规程制定不符合要求，撬毛作业属危险作业，没有严格的处置流程；排危石采用传统的观察法和敲击法，没有采用机械化撬毛；员工没有严格按照工种作业；对员工安全教育培训不到位，安全意识淡薄；存在违章指挥，违规操作的现象。

二是明珠矿业主要负责人***，平时很少在公司上班，未完全履行安全生产第一责任人的职责，对本起事故发生负主要领导责任。

三是明珠矿业总经理助理***，作为矿山分管负责人，未取得安全资格证书，对自己的安全生产职责说不清楚，履行职责不到位，对本起事故发生负直接领导责任。

四是明珠矿业安全员***对自己的安全生产职责说不清楚，事发当天和前一天都没有到洞内进行安全检查，履行职责不到位，对该事故负有直接责任。

五是***局对明珠矿业负有行业安全生产管理的职责，今年以来对该矿山安全检查1次，发现问题隐患8条，经复查已经全部整改完毕。虽然履行了安全生产监管职责，但没有发现明珠矿业存在上述问题，存在安全监管不到位的情况。

六是***镇对该企业具有属地安全监管职责，虽然相关人员对企业进行了安全检查，但由于缺乏矿山安全方面的专业知识，没有查出安全隐患。

（二）事故性质

经调查认定，本起事故为一起违章指挥、违规操作引发冒顶导致一人死亡的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，对事故相关责任单位处理建议如下:

（一）对有关责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡，免于追究责任人员

王继生 甘肃明珠矿业有限责任公司车工带班班长。安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，违规作业，从事与自己岗位职责不相符合的矿洞排险作业导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.对事故责任人的处理意见

*** 明珠矿业主要负责人。其长期未在公司上班，未完全依法履行《安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。第二十二条生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”的规定的安全生产管理职责，对事故发生负主要领导责任；对编制的事故报告未审查，不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1

小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”的规定；本起事故迟报约3小时，对本起事故迟报负责。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条“事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款”的规定，由文县应急管理局依法进行处罚，建议处以罚款84104×60%= 50462元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条“事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。”的规定，建议由陇南市应急管理局暂停其主要负责人安全资格证。

*** 明珠矿业安全分管负责人，未取得安全管理人员资格证书，未严格履行安全管理职责，对事故发生负有直接领导责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”、第二十七条“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。”的规定，依据《安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款“事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依

照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款”规定，由文县应急管理局依法进行处罚，建议处以罚款74570×20%=14914元。

由于其超过了取得安全资格证规定的年龄，无法取得安全资格证书，建议公司免去其安全生产分管负责人职务。

*** 明珠矿业专职安全员，事发当天和前一天未进入矿洞进行安全检查，隐患排查台账显示开年到事故发生只发现一次有浮石的安全隐患；对员工安全教育培训不到位；未严格履行安全管理职责，平时对作业现场人员违章指挥、违规操作行为没有发现和制止，对事故发生负有直接安全监管责任。其行为违反了《安全生产法》“第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。”的规定，依据《安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百

分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款“事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款”规定，由文县应急管理局依法进行处罚，建议处以罚款56326.36×30%=16898 元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条“事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。”的规定，建议由陇南市应急管理局暂停其安全员资格证。

*** 明珠矿业采矿队队长，属作业现场负责人，在这次排危过程中，又是现场监护人。未取得安全资格证书。对危石险情缺乏准确判断，对王继生站在危石下方排险未及时制止，发生险情时未立即带王继生撤离；带领车工进行撬毛工作业。对事故发生负有直接责任。其行为违反了《安全生产法》“第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”、“第四十四条生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款“事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款”规定，由文县应急管理局依法进行处罚，建议处以罚款119425.34×30%=35828元。

由于其对本起事故负直接责任，建议由明珠矿业按照公司规定予以严肃处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.明珠矿业安全生产主体责任落实不到位，对本起事故发生负责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”、第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促

落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”、第二十六条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。”的规定；存在迟报现象，违反了《安全生产法》第八十三条“生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。”和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”的规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造

成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款”的规定，建议由文县应急管理局处以**万元的罚款。

2.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条的规定，暂扣其安全生产许可证（市应急局在4月24日已经暂扣）。

（三）对有关党政机关的处理建议

1.***局，对该企业负有安全监管职责。今年以来在党委会上安排了对矿山、危化、工贸企业进行安全检查，分管副局长张海祥、矿山股长刘良平今年赴明珠矿业专项安全检查一次，下发了安全检查记录、整改指令和复查意见书，查出的问题和安全隐患已全部整改完毕；局领导分别陪同省驻点包抓组、市驻点包抓组、省矿山安全专项检查组赴明珠矿业进行安全检查。调查组认为，文县应急局主要负责人、分管负责人、矿山股股长虽然履行了《安全生产法》《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》等法律法规规定的安全生产监管职责，但还存在安全监管盲区和漏洞，需进一步加强对矿山企业的安全监管，防止类似事故再次发生。

建议文县应急管理局向文县人民政府作出书面检查。

2.***镇对该企业负有属地监管职责。城关镇党委今年召开了一次安全生产专题会议，研究安全生产工作，党委负责人亲自带队检查辖区企业安全生产工作一次；政府召开了两次安委会，政府主要负责人亲自带队检查辖区内企业安全生产工作两次。虽然履行了

《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》的规定，但还存在属地监管不到位，未对辖区内企业全覆盖，需进一步强化对辖区企业安全监管职责。

建议文县城关镇党委、政府向文县人民政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

各乡镇各部门各企业要认真汲取本次事故教训，举一反三，引以为戒，进一步提高认识，靠实责任，强化措施，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，及时发现和整改各类安全隐患。强化行业部门行业监管职责、乡镇属地监管职责、企业主体责任落实落细。尤其要严格落实企业主要负责人职责，加强安全管理，细化员工安全教育培训，加强事故隐患排查及治理，全面消除安全隐患，确保企业安全生产，确保全县安全生产形势平稳向好。

（一）明珠矿业要深刻汲取本次事故教训，就这次事故反映出的问题和隐患查弱项补短板堵漏洞。要重新修订安全生产责任制，按照《甘肃省安全生产条例》第十三条制定安全管理制度，依据《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十五条制定安全操作规程，主负责人严格审核后贯彻落实。

（二）明珠矿业要进一步细化员工的安全教育培训，要根据《生产经营单位安全培训规定》进行三级安全教育培训。培训学时不能少于规定学时。

（三）明珠矿业要配备一名矿山专业的注册安全工程师管理安全生产工作。

（四）明珠矿业要严格落实主要负责人安全生产职责和领导现场带班制度，详细记录现场带班发现的问题和安全隐患。

（五）明珠矿业目前排危还用传统的观察法和敲击法，撬毛还用人工撬杠，建议采用先进的科学仪器进行探测危石，利用机械进行撬毛排危作业。

（六）明珠矿业主要负责人要坚持每月带队全面检查公司安全生产工作，分管负责人要每周带队检查安全生产工作，专职安全员要每天检查安全生产工作，并做好记录和台账。

（七）文县应急管理局要进一步加强监管行业领域安全生产监督管理工作，结合安全生产治本攻坚三年行动和省市安全生产驻点包抓“百日行动”，立即组织安全生产大检查，督促企业落实主体责任，严防再次发生类似事故。

（八）文县城关镇要加强安全生产法律法规和安全生产知识的学习，党委、政府要严格按照《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》履行职责；通过学习，使分管负责人和应急管理所其他人员都具备一定的安全生产知识和能力，在今后的安全生产检查中能发现的企业存在的安全问题，查得出安全隐患，确保辖区人民群众生命财产安全。

甘肃明珠矿业有限责任公司

“4·24”一般冒顶事故调查组

2024年6月5日

主办：文县人民政府办公室　地址：文县政府综合办公楼4楼　邮编：746400

电话：0939-5522011　传真：0939-5523011　举报邮箱：WX5522011@163.com

陇ICP备15001506号-1　甘公网安备62122202000112号　网站标识码：6212220001

本站已支持IPV6访问